

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/6784

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מניעת כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום הבין-לאומי והעברת מידע לארגון), התשפ"ו-2026

1. הוספת סעיף 45א. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971¹ (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 45ב יבוא :

"נציגי ארגון הצלה 45ג. על אף האמור בכל דין – אדום הבין-לאומי

(1) לא תתאפשר כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום הבין-לאומי לבית סוהר ;

(2) לא יועבר מידע על אסירים לארגון הצלב האדום הבין-לאומי אלא באישור השר ובכפוף לשיקולים ביטחוניים."

2. תחולה על מקומות 45ג. הוראות סעיף 45א לפקודה, כנוסחו בחוק זה, יחולו גם על מקום כליאה כהגדרתו בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002², המוחזק צבא הגנה לישראל בידי צבא הגנה לישראל, בשינויים המחויבים ובשינוי זה : הסמכות הנתונה לשר לביטחון לאומי תהיה נתונה לשר הביטחון.

דברי הסבר

לאורך השנים התקיימו בבתי הסוהר ביקורים של נציגי ארגון הצלב האדום הבין-לאומי אצל כלואים תושבי יהודה, השומרון וחבל עזה, ונמסר לארגון מידע על כלואים אלו על סמך אמנת ג'נבה הרביעית. פקודת נציבות בתי הסוהר מס' 3.12.00 מיום י"ט באייר התשס"ב (1 במאי 2002), קבעה הוראות לעניין ביקורים אלו, ולעניין כלואים שהם לוחמים בלתי חוקיים נקבעו הוראות גם בתקנות כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תנאי כליאה), התשס"ב-2002.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.
² ס"ח התשס"ב, עמ' 19.

בעקבות מתקפת הטרור נגד ישראל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), הופסקו ביקוריהם של נציגי הארגון. ביום י"ח בסיוון התשפ"ו (3 ביוני 2026) פסק בית המשפט העליון כי בהיעדר מקור חוקי להפסקת הביקורים, יש להמשיך לקיימם (בג"ץ 1537/24 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' ממשלת ישראל ואח').

לנוכח הסיכון הביטחוני הכרוך בכניסתם של גורמים חיצוניים לבתי הסוהר, מוצע לקבוע כי לא תתאפשר כניסתם של נציגי ארגון הצלב האדום הבין-לאומי לבתי הסוהר ולמקומות כליאה כהגדרתם בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002, המוחזקים בידי צבא הגנה לישראל. עוד מוצע לקבוע כי לא יועבר לארגון מידע על אסירים ועל כלואים לפי החוק האמור אלא באישור השר לביטחון לאומי או שר הביטחון, לפי העניין, ובכפוף לשיקולים ביטחוניים.

הצעת חוק בנוסח זהה הונחה לקריאה הראשונה על שולחן הכנסת העשרים וחמש (הצעות חוק הכנסת – 1201), ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ו (29.06.2026)